

Domein Administratieve Vereenvoudiging | Meetbureau UHasselt

JustJudgement: pseudonimisatie van vonnissen

Nota over de administratieve lastenmeting met kenmerk N2024 08 01

1 Kerninformatie over de administratieve lastenmeting

- De **wettelijke basis** voor JustJudgement, de databank waarin alle hoven en rechtbanken op termijn hun vonnissen en arresten zullen bewaren, werd gelegd op 16 oktober 2022 met de wet op het Centraal register van de beslissingen van de rechterlijke orde (Cerebro-wet).
- De databank zal bestaan uit een **intern (privaat) luik** waarin alle beslissingen beschikbaar worden gesteld in hun originele vorm, en een **extern (publiek) luik** met gepseudonimiseerde¹ vonnissen en arresten. Op deze manier wordt zowel tegemoet gekomen aan de **openbaarheid van de rechtspraak** volgens artikel 149 van de Grondwet, als aan de **wettelijke bescherming van persoonsgegevens** volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)². Het interne luik zal toegankelijk zijn voor de rechterlijke orde, alsook de betrokken partijen en hun raadslieden. Het openbaar luik zal voor iedereen toegankelijk zijn, evenwel **in gepseudonimiseerde vorm**. In principe worden de gegevens van rechters, griffiers, gerechtsdeskundigen en dergelijke niet gepseudonimiseerd, behoudens uitzonderingen.

2 Wettelijke basis voor de pseudonimisatie

Artikel 782 van het Gerechtelijk Wetboek (Ger. W.) stelt dat een vonnis ondertekend wordt door de rechters en griffier via een gekwalificeerde elektronische handtekening. Van zodra het vonnis is ondertekend, wordt het automatisch opgenomen in het Centraal register (art. 782 §3 Ger.W.). Voorafgaand aan de opname van een vonnis in het Centraal Register worden de **persoonsgegevens gepseudonimiseerd**, binnen de limieten van de leesbaarheid en begrijpelijkheid van het vonnis. Een belangrijke kanttekening die de wet hierbij maakt, is dat het resultaat van de geautomatiseerde pseudonimisering moet onderworpen zijn aan **menselijke controle** (art. 782 §5 Ger.W.).

Aangezien vonnissen en uitspraken in gepseudonimiseerde vorm in het Centraal Register moeten worden geregistreerd, dient een pseudonimiseringsstool genaamd '**JustMask**' te worden ontwikkeld. Het project 'JustMask' is een concrete toepassing van artificiële intelligentie en dient voor het pseudonimiseren van uitspraken alvorens ze online te publiceren. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de menselijke controle wordt volgens het Association Syndicale des Magistrats (ASM) gelegd bij de rechter(s) en griffier(s) die de betreffende beslissing hebben genomen. Onder andere vanwege de toenemende werkdruk riep het ASM in 2023 daarom op tot een volledige herziening van

¹ Pseudonimiseren betekent dat persoonsgegevens worden getransformeerd zodat deze niet meer herleidbaar zijn naar een persoon. De identificeerbare elementen zoals de naam worden weggehaald of omgecodeerd tot een nummer. De originele data wordt apart bewaard, waardoor de pseudonimisatie omkeerbaar is. Wanneer de originele data vernietigd wordt, spreken we over anonimiseren. Anonimisatie is aldus onomkeerbaar, wat betekent dat de GDPR-wetgeving niet meer van toepassing is.

² Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

het project om gerechtelijke uitspraken te pseudonimiseren en riepen ze magistraten op om de publicatie van beslissingen in het Centraal register te weigeren op basis van **art. 782bis Ger. W.**. Het ASM is van mening dat deze taak dient te worden toevertrouwd aan een **gespecialiseerde eenheid** binnen de rechterlijke macht bestaande uit personen met kennis van de AVG en bijgevolg in pseudonimiseringstechnieken.

3 Impact van pseudonimisatie op de rechterlijke orde (beheerskosten)

Derde, niet-betrokken partijen moeten toegang krijgen tot **gepseudonimiseerde rechtspraak**. De pseudonimisering kan aldus gebeuren aan de hand van **artificiële intelligentie**, maar vereist volgens de wet desalniettemin **menselijke controle** om te verifiëren of de pseudonimisering correct werd uitgevoerd (art. 9, 4° Cerebrowet en art. 782 §5 Ger.W.). Bijgevolg zullen de administratieve lasten stijgen voor de partijen die belast zullen worden met deze taak.

Aangezien er **jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen eindvonnissen** worden uitgesproken bij justitie, zal het opnemen van alle vonnissen en arresten in het Centraal register een grote impact hebben op de beheerskosten.

Uit overleg is gebleken dat een journalist **in het as is-scenario** toestemming tot inzage in een gepseudonimiseerd vonnis dient te vragen aan de persattaché, of bij afwezigheid aan de persrechter. De persattaché of griffiemedewerkers **pseudonimiseren het vonnis handmatig** in Word³ en bezorgen het (via mail) aan de pers. De geschatte werktijd hiervoor bedraagt **15 tot 30 minuten** (30 minuten tot maximum 45 minuten bij lange, moeilijke dossiers). Verzoeken van onderzoekers verlopen anders. Zij dienen toestemming te vragen aan de voorzitter van de rechtbank waarna het vonnis gepseudonimiseerd wordt door de griffier.

In het ressort Gent worden **gemiddeld 5 tot 10 verzoeken per week** ingediend, waarvan slechts een minderheid wordt geweigerd. Indien we de assumptie maken dat dit geldt voor alle vijf ressorten (Antwerpen, Brussel, Gent, Luik en Bergen) kunnen we onderstaande inschatting maken van de beheerskosten ten gevolge van pseudonimisatie in de huidige as is-situatie:

$$\begin{aligned} & (5 \text{ vonnissen per week ter pseudonimisatie} * 52 \text{ weken} * 5 \text{ ressorten}) \\ & * (15 \text{ minuten/vonnis} * 46,37 \text{ €/u (intern-middel tarief)}) \\ & = \text{€ } 15.070,25 \text{ (jaarlijks)} \end{aligned}$$

Deze administratieve last is een onderschatting omwille van de volgende redenen:

- De ondergrens van slechts 5 verzoeken per week, om rekening te houden met o.a. de weken waarin minder verzoeken worden ingediend en bepaalde verzoeken die worden geweigerd;
- De ondergrens van 15 minuten tijdsbesteding voor de pseudonimisatie van een vonnis;
- De assumptie werd gemaakt dat in alle ressorten gemiddeld 5 tot 10 verzoeken per week worden ingediend omdat we geen exacte cijfers ter beschikking hebben over aantal verzoeken per ressort, noch het totale aantal verzoeken.

³ De persattachés en griffies verkiezen handmatige pseudonimisatie in Word omdat ze ervaren dat het pseudonimiseren via de applicatie JustMask langer duurt dan handmatige pseudonimisatie.

Indien we uitgaan van 10 verzoeken per week met elk een tijdsbesteding van 30 minuten, bekomen we een administratieve last van € 60.281 (jaarlijks).

Hierbij dient tevens te worden opgemerkt dat er in het arrondissement Antwerpen-Limburg **geen pseudonimisatie** gebeurt **voor geaccrediteerde journalisten**. Via een richtlijn⁴ mag het ressort Antwerpen deze werkwijze blijven toepassen, en mag de griffie het niet-gepseudonimiseerde vonnis blijven opladen op een deel van de website waar enkel geaccrediteerde journalisten toegang tot hebben. Er waren geen exacte cijfers beschikbaar over het aantal aanvragen binnen dit ressort, maar men schat dat het gaat om 30 tot 50 verzoeken per week.

Eens vonnissen in het Centraal register opgenomen zijn, is de vraag tot toegang voor vonnissen te richten aan het **beheerscomité** waarvan de **werking** tot op heden **nog onduidelijk** is. De persattachés verwachten dat deze procedure in eerste instantie moeilijker zal verlopen zolang niet alle vonnissen automatisch worden gepseudonimiseerd.

Tot slot kwam er ook een aandachtspunt voor de toekomst naar voren. Vandaag de dag worden **zedenzaken, zaken met minderjarigen, interneringen en tussenvonnissen niet gepseudonimiseerd**. De applicatie kan echter niet onderscheiden of een vonnis al dan niet tot één van deze categorieën behoort, wat een potentiële moeilijkheid vormt in het kader van automatische pseudonimisatie.

4 Gepseudonimiseerde vonnissen in onze buurlanden

De **Nederlandse** databank voor vonnissen en arresten (Rechtspraak.nl) bevat een selectieve publicatie van de rechtspraak van rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges vanaf het jaar 2000 die voldoen aan bepaalde selectiecriteria (zie 'Besluit selectiecriteria uitsprakendatabank Rechtspraak.nl 2024'). In Nederland heeft men verschillende hulpmiddelen voorzien voor het gebruik van de databank, waaronder een **pseudonimiseringsrichtlijn**⁵ die voorschrijft welke gegevens gepseudonimiseerd moeten worden. Het algemene uitgangspunt is dat alle gegevens die een natuurlijke persoon, natuurlijke persoon bij een rechtspersoon of samenwerkingsverband direct identificeren, moeten worden gepseudonimiseerd. Hieronder vallen eveneens overleden personen. Namen van personen die professioneel betrokken zijn, zoals rechters, advocaten, deurwaarders, deskundigen en psychiaters, worden in beginsel niet gepseudonimiseerd, behoudens uitzonderingen. Dit geldt eveneens voor gegevens van overheidsorganisaties en rechtspersonen.

De te pseudonimiseren gegevens worden vervangen door neutrale termen, die aangeven welke rol een partij in het proces had. Vervangingen en/of weglatingen worden tussen blokhaken gezet om aan te geven dat de originele tekst werd gewijzigd.

In **Frankrijk** is eveneens een project lopende, genaamd **open data des décisions judiciaires** met als doel alle rechterlijke beslissingen online te publiceren volgens een gefaseerde uitrol (Van Der

⁴ De inhoud van de richtlijn werd mondeling toegelicht door de contactpersoon bij het ressort Antwerpen. Tot op datum van dit schrijven werd nog geen geschreven versie van de richtlijn zelf ontvangen.

⁵ De pseudonimiseringsrichtlijn is reeds ingegaan op 1 juli 2006, weliswaar onder een andere benaming.

Haegen, M. & Van Doninck, J., 2023). De online beschikbaarstelling van beslissingen en de bijhorende anonimisering worden geregeld in Wet nr. 2019-222 van 23 maart 2019 betreffende de hervorming van justitie (art. L111-13) en het besluit van 29 juni 2020 betreffende de openbaarmaking van beslissingen van gerechtelijke en administratieve rechtbanken. Er geldt een **tweelagenmodel** van pseudonimisering. Niveau 1 (verplichte occultatie) bestaat uit het systematisch verwijderen van de namen van natuurlijke personen die (derde) partij zijn in de procedure, zonder beoordelingsmarge. Niveau 2 (aanvullende occultatie) bestaat uit het weghalen van identificerende gegevens van de in het vonnis genoemde natuurlijke personen in geval van een risico op de aantasting van hun veiligheid of de eerbiediging van hun privéleven of dat van hun entourage (op verzoek van de kamervoorzitter of de rechter). Bovendien werden er **werkgroepen** opgericht om aanvullende 'occultaties' te bestuderen en hierover aanbevelingen te formuleren.

Voor pseudonimisatie wordt enerzijds **automatische verwerking** gebruikt om persoonlijk gegevens te detecteren en anderzijds **menselijke controle** om de automatische occultatie na te kijken en indien nodig aan te passen. Voor het pseudonimiseren van de uitspraken werd in eigen beheer een speciale tool ontwikkeld, namelijk '**Label**' (Logiciel d'anonymisation d'une base enrichie labellisée) die gedifferentieerde beoordelingen mogelijk maakt op basis van de instructies van de magistraten. Zodra de tool volledig operationeel is, heeft deze een anonimiseringscapaciteit van drie miljoen uitspraken per jaar die vervolgens online beschikbaar zullen worden gesteld via Judilibre.

5 Bronnen

- KAFKA meetmodel 'N2024 08 01_SKM_JustJudgement'
- Mailverkeer en meetings met Jurgen Goens (Projectmanager JustJudgement)
- Meeting met Luc Declair, Peter Catthoor, Philippe Vanstapel, Philippe Vandaele en Sophie Engels (perswoordvoerders, magistraat en persattaché van de hoven en rechtbanken)
- Meeting met Christoph Mailliet (Faculteitsbibliotheek Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen KU Leuven)
- Meeting met Dirk Schoenaers en Pieter Lernout (Universiteitsbibliotheek UHasselt)
- Mailverkeer met Kristine Hänsch (Magistraat – Woordvoerder FOD Justitie)
- Mailverkeer met Hannane Ahedar (Communicatiemanager FOD Justitie)
- Nota aan de minister betreffende de 26 Just-apps van het nieuwe digitale Justitie-huis van 17 januari 2023
- Van Der Haegen, M. & Van Doninck, J. (2023). JustJudgment, het centraal register van beslissingen van de rechterlijke orde: een beknopte bespreking en analyse. Rechtskundig Weekblad, 2023-24(1), 3-17.
- Thiriar, P. (2024). Cerebro-wet getoetst aan de Grondwet en het EVRM. Jubel 4/6/24.
- Persbericht Arrest 9/2025 van het Grondwettelijk Hof inzake de wet die een Centraal register voor rechterlijke beslissingen voorziet en die de wijzen van bekendmaking van die beslissingen wijzigt
- Association Syndicale des Magistrats: <https://asm-be.be/2023/communique-de-presse-sur-les-risques-de-la-pseudonymisation-des-decisions-judiciaires/>
- Pseudonimiseringsrichtlijn Rechtspraak.nl: <https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken/Paginas/Pseudonimiseringsrichtlijn.aspx>
- Besluit selectiecriteria: <https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken/Paginas/Selectiecriteria.aspx>
- Pseudonimisatie Frankrijk:
 - <https://www.justice.gouv.fr/documentation/open-data-decisions-justice>
 - <https://www.archimag.com/univers-data/2023/10/20/anonymisation-pseudonymisation-coeur-open-data-judiciaire>